건축허가 설계개요 검산 체크리스트

「건축법」 제42조·제55조·제56조, 「건축법 시행령」 제119조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제84조·제85조 기준

1. 점검 개요

이 체크리스트는 건축허가 신청 전 사전검토 단계에서 설계개요서의 면적·비율 수치가 서로 모순 없이 계산되었는지, 그리고 용도지역별 법정 상한 이내인지를 점검하기 위한 것입니다. 건폐율·용적률 등 비율 항목은 기재값을 그대로 믿지 말고 기재된 원자료(대지면적, 건축면적, 층별 바닥면적)로부터 다시 계산하여 비교합니다.

- 점검 대상: 설계개요서(건축허가신청서 '설계개요' 항목에 해당하는 요약표) PDF
- 검산 방법: 각 비율은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 둘째 자리까지 구하고, 기재값과의 차이가 0.01%p를 넘으면 불일치로 판정합니다. 면적 합계는 0.01㎡ 단위까지 일치해야 합니다.
- 법정 상한: 지자체 조례가 아닌 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제84조·제85조의 용도지역별 상한을 적용합니다(해당 지자체 조례가 더 강화된 기준을 둘 수 있으므로 실제 허가 검토 시에는 조례를 별도로 확인해야 합니다).
- 판정: '적합 / 불일치(재계산 결과 기재) / 누락 / 점검 범위 밖'으로 기록합니다.

2. 근거 법령 원문

다음은 국가법령정보센터(law.go.kr)에 공개된 조문 원문입니다. 시행령 제119조는 제1항 중 설계개요 검산에 필요한 호(대지면적·건축면적·바닥면적·연면적·높이·층수)만 발췌하였고, 각 목은 연면적(제4호)만 수록하였습니다.

「건축법」

> 제42조(대지의 조경)
> ① 면적이 200제곱미터 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조경이나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 조경이 필요하지 아니한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물에 대하여는 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있으며, 옥상 조경 등 대통령령으로 따로 기준을 정하는 경우에는 그 기준에 따른다.
> ② 국토교통부장관은 식재(植栽) 기준, 조경 시설물의 종류 및 설치방법, 옥상 조경의 방법 등 조경에 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.

> 제55조(건축물의 건폐율) 대지면적에 대한 건축면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율(이하 "건폐율"이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제77조에 따른 건폐율의 기준에 따른다. 다만, 이 법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

> 제56조(건축물의 용적률) 대지면적에 대한 연면적(대지에 건축물이 둘 이상 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율(이하 "용적률"이라 한다)의 최대한도는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조에 따른 용적률의 기준에 따른다. 다만, 이 법에서 기준을 완화하거나 강화하여 적용하도록 규정한 경우에는 그에 따른다.

「건축법 시행령」 (발췌)

제119조(면적 등의 산정방법)
① 법 제84조에 따라 건축물의 면적ㆍ높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.
1. 대지면적: 대지의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 면적은 제외한다.
2. 건축면적: 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥으로 한다. 이하 이 호에서 같다)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 목에서 정하는 기준에 따라 산정한다.
3. 바닥면적: 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.
4. 연면적: 하나의 건축물 각 층의 바닥면적의 합계로 하되, 용적률을 산정할 때에는 다음 각 목에 해당하는 면적은 제외한다.
가. 지하층의 면적
나. 지상층의 주차용(해당 건축물의 부속용도인 경우만 해당한다)으로 쓰는 면적
다. 삭제
라. 삭제
마. 제34조제3항 및 제4항에 따라 초고층 건축물과 준초고층 건축물에 설치하는 피난안전구역의 면적
바. 제40조제4항제2호에 따라 건축물의 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간의 면적
5. 건축물의 높이: 지표면으로부터 그 건축물의 상단까지의 높이[건축물의 1층 전체에 필로티(건축물을 사용하기 위한 경비실, 계단실, 승강기실, 그 밖에 이와 비슷한 것을 포함한다)가 설치되어 있는 경우에는 법 제60조 및 법 제61조제2항을 적용할 때 필로티의 층고를 제외한 높이]로 한다.
9. 층수: 다음 각 목에 해당하는 것은 건축물의 층수에 산입하지 않고, 층의 구분이 명확하지 않은 건축물은 그 건축물의 높이 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정하며, 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 (제1항 각 호)

제84조(용도지역안에서의 건폐율)
①법 제77조제1항 및 제2항에 따른 건폐율은 다음 각 호의 범위에서 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ특별자치도ㆍ시 또는 군의 도시ㆍ군계획조례가 정하는 비율 이하로 한다. <개정 2012.4.10, 2019.12.31>
1. 제1종전용주거지역 : 50퍼센트 이하
2. 제2종전용주거지역 : 50퍼센트 이하
3. 제1종일반주거지역 : 60퍼센트 이하
4. 제2종일반주거지역 : 60퍼센트 이하
5. 제3종일반주거지역 : 50퍼센트 이하
6. 준주거지역 : 70퍼센트 이하
7. 중심상업지역 : 90퍼센트 이하
8. 일반상업지역 : 80퍼센트 이하
9. 근린상업지역 : 70퍼센트 이하
10. 유통상업지역 : 80퍼센트 이하
11. 전용공업지역 : 70퍼센트 이하
12. 일반공업지역 : 70퍼센트이하
13. 준공업지역 : 70퍼센트 이하
14. 보전녹지지역 : 20퍼센트 이하
15. 생산녹지지역 : 20퍼센트 이하
16. 자연녹지지역 : 20퍼센트 이하
17. 보전관리지역 : 20퍼센트 이하
18. 생산관리지역 : 20퍼센트 이하
19. 계획관리지역 : 40퍼센트 이하
20. 농림지역 : 20퍼센트 이하
21. 자연환경보전지역 : 20퍼센트 이하

본 체크리스트는 공개된 법령 원문과 법정 서식(건축허가신청서) 항목을 바탕으로 RAPID 예제용으로 구성한 것입니다. 지자체 조례 기준은 포함하지 않으며, 특정 허가권자의 공식 심사 기준이 아닙니다.

제85조(용도지역 안에서의 용적률)
①법 제78조제1항 및 제2항에 따른 용적률은 다음 각 호의 범위에서 관할구역의 면적, 인구규모 및 용도지역의 특성 등을 고려하여 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ특별자치도ㆍ시 또는 군의 도시ㆍ군계획조례가 정하는 비율을 초과할 수 없다. <개정 2012.4.10, 2019.8.6, 2021.1.5>

1. 제1종전용주거지역 : 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
2. 제2종전용주거지역 : 50퍼센트 이상 150퍼센트 이하
3. 제1종일반주거지역 : 100퍼센트 이상 200퍼센트 이하
4. 제2종일반주거지역 : 100퍼센트 이상 250퍼센트 이하
5. 제3종일반주거지역 : 100퍼센트 이상 300퍼센트 이하
6. 준주거지역 : 200퍼센트 이상 500퍼센트 이하
7. 중심상업지역 : 200퍼센트 이상 1천500퍼센트 이하
8. 일반상업지역 : 200퍼센트 이상 1천300퍼센트 이하
9. 근린상업지역 : 200퍼센트 이상 900퍼센트 이하
10. 유통상업지역 : 200퍼센트 이상 1천100퍼센트 이하
11. 전용공업지역 : 150퍼센트 이상 300퍼센트 이하
12. 일반공업지역 : 150퍼센트 이상 350퍼센트 이하
13. 준공업지역 : 150퍼센트 이상 400퍼센트 이하
14. 보전녹지지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하
15. 생산녹지지역 : 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
16. 자연녹지지역 : 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
17. 보전관리지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하
18. 생산관리지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하
19. 계획관리지역 : 50퍼센트 이상 100퍼센트 이하
20. 농림지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하
21. 자연환경보전지역 : 50퍼센트 이상 80퍼센트 이하

본 체크리스트는 공개된 법령 원문과 법정 서식(건축허가신청서) 항목을 바탕으로 RAPID 예제용으로 구성한 것입니다. 지자체 조례 기준은 포함하지 않으며, 특정 허가권자의 공식 심사 기준이 아닙니다.

3. 검산 항목

번호	점검 항목	점검 기준 (확인할 내용)	근거
1	대지 개요 기재	대지 위치, 대지면적(㎡), 용도지역·지구, 주용도가 기재되어 있는가. 용도지역은 국토계획법 시행령 제84조·제85조의 용도지역 명칭과 일치하는가.	서식 1의4 설계개요
2	건폐율 재계산	건폐율(%) = 건축면적 ÷ 대지면적 × 100 을 다시 계산하여 기재값과 일치하는가(소수점 둘째 자리 반올림, 허용 오차 ±0.01%p). 계산값이 해당 용도지역의 시행령 상한(제2종일반주거지역 60%) 이내인가.	법 §55, 영 §119①2, 국토계획법 영 §84①
3	층별 바닥면적 합계 검산	층별 면적표의 각 층 바닥면적을 모두 더한 값이 표의 합계란 및 면적 개요의 연면적 기재값과 일치하는가.	영 §119①3·4
4	용적률 산정용 연면적의 제외 면적 확인	용적률 산정용 연면적에서 지하층 면적과 지상층 부속용도 주차용 면적이 제외되어 있는가. 제외 전·후 면적이 각각 기재되어 있는가.	영 §119①4 가·나목
5	용적률 재계산	용적률(%) = 용적률 산정용 연면적 ÷ 대지면적 × 100 을 다시 계산하여 기재값과 일치하는가(허용 오차 ±0.01%p). 계산값이 해당 용도지역의 시행령 상한(제2종일반주거지역 250%) 이내인가. 기재값과 재계산값이 다르면 그 원인(제외 면적 누락 등)을 적는가.	법 §56, 영 §119①4, 국토계획법 영 §85①
6	규모 기재	층수가 지하·지상으로 구분되어 기재되어 있고, 층별 면적표의 층 구성과 일치하는가. 건축물 높이(m)와 구조 형식이 기재되어 있는가.	영 §119①5·9
7	주차 계획	법정 주차대수와 계획 주차대수가 기재되어 있고 계획 대수가 법정 대수 이상인가. 계획 대수가 층별 면적표의 주차장 배치(지하·지상)와 일치하는가.	서식 1의4 설계개요 (법정 대수 산정 기준은 지자체 조례이므로 기재 여부와 대소 관계만 점검)
8	조경 계획	대지면적 200㎡ 이상인 경우 조경면적(㎡)이 기재되어 있는가. 공란이면 보완 요청(조경 기준 자체는 지자체 조례이므로 수치 적정성은 점검 범위 밖).	법 §42①
9	설계자 정보	설계자(건축사사무소 명칭, 건축사 성명·자격번호), 작성일이 기재되어 있는가.	서식 1의4

4. 검산 공식 요약

항목	공식	비교 대상
건폐율(%)	건축면적 ÷ 대지면적 × 100	기재된 건폐율, 용도지역별 상한(영 §84①)
연면적(㎡)	각 층 바닥면적의 합계 (지하층 포함)	층별 면적표 합계란, 면적 개요의 연면적
용적률 산정용 연면적(㎡)	연면적 − 지하층 면적 − 지상층 부속용도 주차용 면적	면적 개요의 '용적률 산정용 연면적'
용적률(%)	용적률 산정용 연면적 ÷ 대지면적 × 100	기재된 용적률, 용도지역별 상한(영 §85①)

5. 종합 판정

- 재계산 결과가 기재값과 다른 항목은 재계산값과 차이, 추정 원인을 적어 설계자에게 보완을 요청합니다.
- 기재값 기준으로는 상한을 초과하더라도 재계산값이 상한 이내이면 '기재 오류(수정 요청)'로, 재계산값도 상한을 초과하면 '법정 기준 초과'로 구분하여 판정합니다.
- 조경·주차처럼 기준 수치가 지자체 조례에 있는 항목은 기재 여부와 내부 일관성만 점검하고, 수치의 적정성은 조례 확인 후 별도 판정합니다.

본 체크리스트는 공개된 법령 원문과 법정 서식(건축허가신청서) 항목을 바탕으로 RAPID 예제용으로 구성한 것입니다. 지자체 조례 기준은 포함하지 않으며, 특정 허가권자의 공식 심사 기준이 아닙니다.